

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4265/2530

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
นายธนาคาร แซ่เตีย กับพวก

โจทก์
ล.

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คลงวันที่ 5 เมษายน 2526 สั่งจ่ายเงินให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ เมื่อถึงกำหนดวันที่ระบุในเช็ค ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารสาขาของโจทก์นำเช็คพิพาทและบัญชี ของจำเลยมาตรวจดู ปรากฏว่าจำเลยมีเงินในบัญชีไม่พอจ่ายเช่นนี้ถือว่าธนาคารโจทก์ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คในวันที่ที่ลงในเช็ค แล้ววันที่ที่ลงในเช็คจึงเป็นวันที่จำเลยกระทำผิดโจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์และฟ้องจำเลยเมื่อเกิน 3 เดือนนับแต่นั้น คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓ ให้จำคุกจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒

คนละ ๑ ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ จำเลยทั้งสองได้ออกเช็คพิพาท เอกสารหมายเลข ๓๐ ลงวันที่ล่วงหน้าคือวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ เป็นการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินให้โจทก์ ปัญหาที่จะวินิจฉัยมีว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า วันที่กำหนดใช้เงินตามเช็คคือวันที่ที่ลงในเช็ค พยานโจทก์คือนายสมชัย โภควนิช ผู้จัดการธนาคารสาขาของโจทก์เบิกความว่า จำเลยทั้งสองจะต้องนำเงินตามเช็คพิพาทมาเข้าบัญชีในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ ในวันดังกล่าว นายสมชัยนำเช็คพิพาทและบัญชีของจำเลยทั้งสองมาตรวจดูปรากฏว่าจำเลยทั้งสองมีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย และนายสุรชัย ประวิทย์ธนา พนักงานของโจทก์เบิกความว่า กรณีเช่นนี้ถือว่าธนาคารโจทก์ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คในวันที่ที่ลงในเช็คพิพาท ดังนี้ จึงถือว่าวันกระทำผิดของจำเลยทั้งสอง คือวันที่ที่ลงในเช็คพิพาท และโจทก์ซึ่งเป็นธนาคารตามเช็ครู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ แต่โจทก์มิได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยเพิกมาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เป็นเวลาเกินสามเดือนและกรณีนี้เป็นความผิดอันยอมความกันได้ คดีโจทก์ขาดอายุความฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๖

พิพากษายืน

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายสฤติย์ อรรถบิลกุล
ศาลอุทธรณ์ - นายปรีชา ชนानันท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>